

감사결과 조치(요구)서

1. 처분요구사항

소 관	시행년도	관리번호	행정상조치	재정상조치		신분상조치
				조치방법	금 액	
인재경영실	2024	3	-	-	-	중징계

2. 지적사항

○ 제 목 : 수상레저안전검사 부적정

○ 내 용

- 통영지사에서는 「수상레저기구의 등록 및 검사에 관한 법률」 제15조 및 「해양환경관리법」 제49조에 따라 2023.11.10. □ □□호(등록번호 : YT-△△-△△△△, 총톤수 : 19톤)의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.
- 같은 법률 시행규칙 제13조 제3항에 동력수상레저기구 중 모터보트 및 세일링요트에 대해서 총톤수를 측정하도록 하고 있고, 측정 기준은 「선박법」 제3조 및 「선박톤수의 측정에 관한 규칙」을 따르도록 규정하고 있다.
- 또한, 수상레저기구 검사업무규정(이하 "검사업무규정"이라 한다) 3.2.3에 같은 법률 시행규칙 제11조 제1항 제2호 다목에 따라 외국에서 수입되는 레저기구로서 건조에 착수한 때부터 검사를 받지 않은 레저기구는¹⁾ 동력수상레저기구 안전검사 기준(이하 "안전검사기준"이라 한다) [별표 3]에 따라 신규 검사를 실시 하도록 규정하고 있다.
- 안전검사기준 제71조에 따르면 선외기 또는 선내외기를 장착한 세일링요트는 프로펠러 외관 및 조립 상태를 확인하도록 규정하고 있다.
- 같은 규정 3.2.5에는 3.2.3에 해당하는 레저기구들은 입거, 상가 또는 거선을 실시하여 수선 하부의 선체외판 및 선체 내, 외부의 파손, 박리, 부식 및 균열 등의 유무를 확인하도록 규정하고 있다.

1) 1. 총톤수가 5톤 이상인 모터보트 또는 세일링요트, 2. 운항구역이 연해구역(沿海區域) 이상인 모터보트 또는 세일링요트, 3. 승선정원이 13명 이상인 모터보트 또는 세일링요트

- 따라서 외국에서 수입된 총톤수 5톤 이상 승선정원 13인 이상의 레저기구는 법에서 정하는 규정과 기준을 숙지해서 관련 도면과 복원성 자료를 사전에 면밀히 확인하여, 입거, 상가 또는 거선을 실시한 상태에서 신규검사 준비 사항을 철저히 검사하여 다중 이용 선박의 안전성을 확보해야 한다.
- 그런데도 위 지사에서는 상가검사를 확인하여야 함에도 확인하지 않았고 총톤수 측정업무²⁾를 부적절하게 처리하였다.

3. 조치할 사항

- 인재경영실장은

◇급 ○○○, ◆급 ●●●은 13인 이상이 승선하는 다중이용선박을 철저히 검사해야 함에도 불구하고 검사과정의 더 미라호 신규검사를 진행하면서 검사과정에 중요한 절차인 상가상태를 확인하지 않는 등 관련 법률에 정하고 있는 절차를 위반하였으며, 검사를 절차대로 진행한 것처럼 검사보고서를 작성하여 지사장의 결재를 받고 수상레저안전검사증 및 총톤수측정명서를 발급함으로써 공단 선박검사업무의 공정성과 신뢰성을 심각하게 훼손함은 물론 수상레저기구의 안전성 확보라는 검사목적에 침해하였다. 이는 공단 복무규정 제3조(성실의무)를 위반한 것으로, 인사관리 규정 제108조(징계의 사유) 제1항에 해당함으로 위 관련자 ◇급 ○○○, ◆급 ●●●에 대하여 ‘중징계’ 하시기 바랍니다.(중징계)

2) 조타실 앞 의자석 용적 미산입, 상갑판 하부 용적 계산식에 사용해야 하는 0.65가 아닌 1.0을 적용함